

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Philosophie • 1re T

Le Droit et la Justice

Philosophie – classe de Première technique

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours sur le droit et la justice. Réponds de manière claire et concise en t'appuyant sur les notions étudiées.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Définis les notions de droit et de justice.
2. Cite deux fondements possibles du droit et explique chacun en une phrase.
3. Quelle différence y a-t-il entre le droit naturel et le droit positif ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Le droit positif est l'ensemble des lois écrites en vigueur dans un État donné.
2. La justice se réduit toujours à l'application stricte de la loi.
3. Le droit naturel est censé valoir pour tous les hommes, en tout temps et en tout lieu.
4. L'égalité devant la loi signifie que tous les citoyens reçoivent exactement le même traitement dans toutes les situations.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La justice distributive consiste à :
 - a) punir les coupables
 - b) répartir les biens et les honneurs selon un critère (mérite, besoin, égalité)
 - c) réparer un tort subi
2. La justice commutative (ou corrective) vise à :
 - a) rétablir l'égalité rompue entre les parties
 - b) distribuer les richesses de la société
 - c) abolir toutes les lois injustes

3. L'idée absolue de justice renvoie à :
- a) une justice parfaite, au-delà des lois positives
 - b) la seule volonté du juge
 - c) la force du plus puissant

EXERCICE 4 Complétion

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots de la liste : égalité, droit naturel, loi, juste, État.

1. Leest un droit fondé sur la nature humaine, antérieur à toute législation.
2. Le droit positif est exprimé par lavotée et promulguée par l'.....
3. Être, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû.
4. Le principe d'.....exige que la loi soit la même pour tous.

EXERCICE 5 Tableau à compléter

Recopie et complète le tableau suivant en associant à chaque situation la forme de justice correspondante (distributive ou commutative) et en justifiant brièvement.

Situation	Forme de justice	Justification
Un juge condamne un voleur à rembourser la somme dérobée.		
L'État attribue des bourses aux élèves selon leurs résultats et leurs ressources.		
Deux commerçants règlent un litige sur un contrat non respecté.		

EXERCICE 6 Application à la vie courante

Au marché, un commerçant utilise une balance truquée pour vendre sa marchandise plus cher.

1. Quel droit du client est ici violé ?
2. Quelle forme de justice permettrait de réparer le tort subi ? Justifie ta réponse.

3. Cette situation montre-t-elle qu'il peut exister un écart entre la loi et la justice? Explique en quelques lignes.